上海市人民代表大会常务委员会

上海市人民代表大会常务委员会公告　〔十六届〕第十五号

上海市推进国际商事仲裁中心建设条例

《上海市推进国际商事仲裁中心建设条例》已由上海市第十六届人民代表大会常务委员会第八次会议于2023年11月22日通过，现予公布，自2023年12月1日起施行。

第一章　总　　则

第一条　立法目的

为了推进国际商事仲裁中心建设，加强涉外法治保障和服务工作，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，根据《中华人民共和国仲裁法》等有关法律、行政法规的规定，结合本市实际，制定本条例。

第二条　建设目标

本市优化仲裁发展环境，推动仲裁业务对外开放，培育国际一流仲裁机构，打响上海仲裁品牌，提高上海仲裁的公信力、影响力和国际市场竞争力，加快打造仲裁制度接轨国际、仲裁资源高度集聚、仲裁服务功能健全的面向全球的亚太仲裁中心。

第三条　政府职责

市人民政府应当加强对本市推进国际商事仲裁中心建设工作的领导，统筹协调工作中的重大事项。市司法行政部门负责指导监督本市仲裁工作，协调推进国际商事仲裁中心建设有关工作。市发展改革、财政、人力资源社会保障、经济信息化、教育、金融、商务、交通、知识产权、市场监管、公安、房屋管理等部门和相关区人民政府应当按照各自职责，加强协同配合，具体落实推进国际商事仲裁中心建设相关工作。

第四条　财政保障

本市优化完善推进国际商事仲裁中心建设财政资金投入机制，支持仲裁行业发展、人才培养和机构建设等，发挥财政资金的引导和激励作用。

第五条　司法支持与监督

人民法院依法支持仲裁探索创新，优化对仲裁的司法监督与保障机制，完善仲裁司法审查标准，加强平台和信息化建设，促进仲裁与诉讼相互衔接，为推进国际商事仲裁中心建设提供优质高效的司法保障。

第二章至第六章　主要制度安排（摘编）

（一）仲裁机构治理改革

明确本市仲裁机构为非营利法人，建立健全决策、执行、监督相互分离、有效制衡的法人治理结构，并享有财务、人事、经费、薪酬等方面的决策和管理自主权；明确仲裁机构依法独立开展仲裁活动，自主管理仲裁业务。

（二）"走出去"与"引进来"

支持本市仲裁机构在境外设立分支机构或者办事机构；明确境外知名仲裁及争议解决机构在本市设立业务机构的程序要求和业务范围。2019 年世界知识产权组织仲裁与调解中心在上海设立业务机构，实现国际组织仲裁机构在我国设立业务机构的"零的突破"；条例施行当日，市司法行政部门作出准予韩国大韩商事仲裁院上海中心登记的决定。

（三）机制创新：仲裁地与临时仲裁

按照国家部署，探索在具有涉外因素的商事、海事领域，可以约定在上海，按照特定仲裁规则，由特定人员进行临时仲裁（"三特定"仲裁），具体工作推进办法由市司法行政部门制定；明确当事人可以按照仲裁规则，从名册外选择并确定符合《仲裁法》规定条件的仲裁员；对标世界银行营商环境成熟度评估体系相关指标，对仲裁员利益冲突披露、法院支持仲裁调查取证、仲裁相关数据公布、仲裁裁决摘要发布等作出规定。

（四）队伍建设

规定仲裁机构应当建立健全仲裁员聘任管理办法，完善仲裁资格审查、管理监督、考核奖惩、退出等机制；建立仲裁秘书分类分级管理和职级晋升、考核评价机制；支持加大对仲裁紧缺人才、涉外复合型人才和青年后备人才的培养力度，鼓励建立涉外仲裁法治人才培养基地，鼓励聘请境外专业人士担任决策机构组成人员、仲裁员和仲裁秘书。

（五）监督与保障

明确市司法行政部门对本市仲裁工作的指导和监督职责；规定仲裁机构和境外仲裁业务机构应当公开仲裁规则、仲裁员名册、服务流程、收费标准等信息，及时发布年度业务报告；鼓励仲裁机构和境外仲裁机构入驻本市国际商事争议解决平台，在金融服务、出入境服务等方面提供便利。

（注：本条例为全国首部促进国际商事仲裁中心建设的地方性法规。配套文件包括《上海市涉外商事海事临时仲裁推进办法（试行）》（2024 年 6 月）、《上海仲裁协会临时仲裁规则》（2024 年 8 月 1 日发布）。）

上海市人民代表大会常务委员会

2023 年 11 月 22 日

【通过日期】2023 年 11 月 22 日（市十六届人大常委会第八次会议） 【施行日期】2023 年 12 月 1 日

【发文字号】上海市人民代表大会常务委员会公告〔十六届〕第十五号

【官方来源】上海人大网

https://www.shrd.gov.cn/shrd/gbd348hshsrmdbdhcwwyhgb2023ndsh/content/f22fa476-9f13-4f03-b75f-abd5a454ecf7.html

—— 本件由工作专班依据官方公开文本摘编归档，全文以官方发布文本为准 ——